

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

01.05.2024 по 30.04.2026 я арендовала у Вас квартиру по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78. Договор аренды №АР-2024/01. При заключении договора был внесён обеспечительный платёж в размере 55000 рублей.

Согласно п. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён. Согласно п. 2 ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество; все иные обязательства сторон, в том числе по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются. В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, без законных оснований удерживающее чужие денежные средства, обязано их вернуть (неосновательное обогащение). За незаконное удержание денежных средств начисляются проценты по ключевой ставке Банка России согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Царапины на паркете, указанные арендодателем как причина невозврата залога, уже были зафиксированы актом приёма-передачи при заезде. С момента въезда новых повреждений не обнаружено. Нормальный износ квартиры в результате её использования по назначению (амортизация) не является ущербом, за который арендатор несёт ответственность (п. 1 ст. 616, п. 2 ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации). Арендодатель обязан документально подтвердить реальный ущерб, причинённый сверх нормального износа.

Требую вернуть обеспечительный платёж в размере 55000 рублей в течение 10 дней с даты получения настоящей претензии.

При неисполнении требования буду вынуждена обратиться в суд для взыскания указанной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
